

滥伐国家级自然保护区内的森林应从重处罚

——李某某滥伐林木案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省长春铁路运输中级法院(2024)吉71刑终5号刑事裁定书

2. 案由：滥伐林木罪

【基本案情】

2021年10月前后，被告人李某某在某乡某沟的其父亲承包、家庭共同经营的林地内，为了提高红松树松塔产量，未经林业部门审批，擅自砍伐林木共计1357棵。砍伐的林木均在吉林某国家级自然保护区实验区内。经鉴定，涉案林木立木蓄积量为179.4413立方米，原木材蓄积量为134.6191立方米，木材价值为94233.37元。案发后，李某某于2022年11月14日到公安机关投案自首。

【案件焦点】

滥伐国家级自然保护区内的森林如何量刑。

【法院裁判要旨】

延边铁路运输法院经审理认为：被告人李某某违反森林法规，滥伐林木，

数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。李某某滥伐国家级自然保护区内的森林，应从重处罚。李某某自动投案并如实供述自己部分滥伐林木的犯罪事实，系自首，在本案审理过程中又如实供述其他滥伐林木的事实，系坦白，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对辩护人关于李某某主观恶性相对较轻，其目的是清林让红松树长得更好，结更多的松塔卖更多的钱，李某某滥伐林木行为社会危害性相对较小；李某某没有前科劣迹，认罪态度好，已深刻认识到自己的犯罪行为的辩护意见予以采纳。

延边铁路运输法院依照《中华人民共和国刑法》第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第三百四十五条第二款、第四款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：

一、被告人李某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年12月26日起至2026年12月7日止；罚金于本判决生效后立即缴纳)；

二、扣押在案的作案工具绿色油锯一把予以没收，由扣押机关依法处理。
李某某不服一审判决，提起上诉。

吉林省长春铁路运输中级法院经审理认为：关于李某某的辩护人提出李某某砍伐的不是自己的树木，不构成滥伐林木罪的意见。经查，首先，李某某将涉案林木砍倒后并未转移或者出售，结合李某某的供述可以认定其并不具有非法占有的目的；其次，涉案林木虽然登记在李某某父亲名下，但结合李某某的供述及其父亲等人的证言，可以认定涉案林地实际为李某某与其父亲共同经营，并且共同享受经营林木所带来的收益，其砍伐的目的也是为了提高松籽的产量，在本质上与其自己具有林木所有权并无区别，原审判决认定李某某构成滥伐林木罪适用法律正确。

关于李某某上诉及其辩护人提出一审量刑过重的意见。经查，原审判决充分考虑了李某某具有的法定从重情节，以及自首、坦白、认罪认罚等法定从轻情节，对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元，量刑适当。

综上，李某某违反森林法的规定，滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。李某某的上诉理由不能成立，应予驳回。

吉林省长春铁路运输中级法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系滥伐林木引发的刑事案件，争议焦点在于李某某行为的定性和量刑。

一、李某某构成滥伐林木罪

盗伐林木罪与滥伐林木罪是破坏森林资源刑事案件中最常见的两种犯罪，二者都是未经批准擅自采伐，侵犯的法益都是国家森林资源管理制度和生态环境，但仍有明显区别。根据《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，盗伐林木罪的主观方面必须是以非法占有为目的。李某某实际经营管理被砍伐的林地，砍伐林木的目的在于提高松籽的产量，并非以非法占有为目的，故不构成盗伐林木罪。案涉林地为李某某父亲承包，但李某某与其父亲共同经营管理，并实际享有收益，李某某未取得采伐许可证，仍然擅自采伐，故构成滥伐林木罪。

二、李某某量刑情节的考量

量刑应充分考虑被告人具有的法定从重情节，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款规定：“实施破坏森林资源犯罪，具有下列情形之一的，从重处罚：……（三）非法采伐国家公园、国家级自然保护区内的林木的……”被告人李某某滥伐国家级自然保护区内的森林，应从重处罚。

案涉国家级自然保护区是我国第一个珍贵食用菌类自然保护区，属自然生态系统类型与野生生物类型，保护区内有松茸、红松等多种保护植物，保护物种具有鲜明的代表性、典型性和重要的科研价值。砍伐自然保护区内林木不仅会直接造成森林资源破坏，也会给保护区生态平衡带来无法补救的损失，严重

威胁保护区生态安全，一味追求经济利益是保护区生态资源破坏的元凶。本案依法严厉打击滥伐林木犯罪，惩治环境资源犯罪，加大环境资源刑事司法保护力度，有效打击自然保护区内违法犯罪行为。

编写人：延边铁路运输法院 姜健辉 孙芳 刘玉凤

破坏森林生态环境的行为人认购碳汇恢复生态的 可依法从轻处罚

—— 艾某滥伐林木案